

· 语篇分析 ·



第三至五段详述裁定一中大法官争议双方(5:3)所执观点。第三、四段先介绍多数票方(5)观点。

第三段借观点明确四项争议条款中三项被认定无效的原因。关键词为:①ruled;②the majority held。

①句概述多数票方法官的裁定(ruled)。the federal sun 喻指“联邦权威”,the state flew too close to the federal sun 暗示州政府太过自行其是,藐视联邦特权(fly too close to the sun 语出希腊神话典故,详见“背景知识”),而这与宪法相悖,直接点明判决亚利桑那州败诉的原因。

②句细述多数票方法官的观点(held)。完成时态 Congress had “occupied the field” 细说原因:作为联邦立法分支的国会已“先占领域(即移民立法)”,依照宪法,州政府不得再有任何介入(“occupy the field”详见“背景知识”),副词 deliberately 强调国会不仅“先占”而已,而且是按计划执行的慎重之举,加倍突显亚利桑那州属明知故犯,法官裁决理据充分;federal’s privileged powers 呼应上段 Washington alone,具体指“作为联邦政府分支之一的国会不容侵犯的专权”。

【深层解读】两句话中的关键词... ruled 与 the majority held... 提示本段是继上段笼统介绍后的细化说明,进一步明确裁定内容及原因;而两段反复对原因着墨无非想加以强调,故为潜在考点。两句中均涉及难理解信息,如①句裁定中的 flew too close to the federal sun 以及②句原因中的 occupied the field,但根据前两段已知信息“州多项条款被推翻、州制定了与联邦法并行的移民政策,违背宪法原则”,不难推断裁定内容。②句中 Congress(国会)看似突兀,实际回应上段 Washington,突出强调联邦(具体为立法机构)权威;联邦法优先于州法,故能推知“先占领域”大致含义。

· 真题精解 ·



36. Three provisions of Arizona’s plan were overturned because they _____.	36. 亚利桑那州方案中的三项条款被推翻,原因在于它们_____。
[A] disturbed the power balance between different states	[A] 打破了各州间的权力平衡
[B] overstepped the authority of federal immigration law	[B] 逾越了联邦移民法的权威
[C] deprived the federal police of Constitutional powers	[C] 剥夺了联邦警察的宪法权力
[D] contradicted both the federal and state policies	[D] 与联邦及州政策都有所抵触

【精准定位】第二段②③句指出,宪法规定“只有国会才有权制定统一的移民法;联邦法优先于州法”,而亚利桑那州已试图制定与联邦法并行的政策;第三段②句进一步明确多数大法官意见:国会已“先占领域”,亚利桑那州因此侵犯了联邦特权,故[B]正确。

【命题解密】[B]是对第三段②句后半部分的细化,其中 overstepped 与 intrude on、the authority of federal... 与 federal’s privileged powers 属同义表达。

[A]源于首段②句 upset the balance of power,但文中主体为“联邦政府 VS 各州之间”,而非“各州之间”。[C]是对第二段①句 have state... enforce federal immigration law 的过度解读,亚利桑那州仅要求州警察执法,并未(也无法)剥夺联邦警察权力。[D]偷换概念,案件焦点是“州政策是否侵犯联邦特权”,而非“政策内容不统一、有矛盾”;另外,亚利桑那州移民法案本就属于州政策,不会自相矛盾。

【技巧总结】由“下题针对第四段设题”推知本题对应的内容为前三段;而第三段②句 the overturned provision、the majority held(hold 引出“观点、依据”)分别对应题干信息 Three provisions... were overturned以及 because,故该句实为直接线索;句中“occupied the field”虽不明其意,但 and... thus... 明显为“结论性内容”,再结合上段②③句对宪法原则的强调,不难判定答案。